

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1842/2533

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายชูชาติหรือสุชาติ สุขเกษม

จำเลย

นายชูชาติหรือสุชาติ สุขเกษม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยล้นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ฟังข้อเท็จจริงขาดตกบกพร่องน้อยไปจากสำนวน และการแปลความจากข้อเท็จจริงที่ฟังมานั้นมีความหมายถึงขนาดว่า จำเลยมีเจตนาหรือไม่ เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 43)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 จำคุก 3 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุก 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 42แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 43)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่รู้ว่าสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามฟ็องนั้นเป็นเอกสารปลอม จำเลยเพิ่งรู้ว่าปลอมในขณะที่จับกุมจะฟังว่าจำเลยรู้ว่าสมุดคู่มือดังกล่าวปลอมแล้วเอาไปต่อทะเบียนยอมไม่ถูกต้อง เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยไม่รู้ว่าสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ตามฟ็องนั้นเป็นเอกสารปลอม จำเลยเพิ่งรู้ว่าปลอมในขณะที่จับกุมจะฟังว่าจำเลยรู้ว่าสมุดคู่มือดังกล่าวปลอมแล้วเอาไปต่อทะเบียนยอมไม่ถูกต้อง เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคแรกศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์-อัมพร ทองประยูร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ